

【별지】

서 식 목 록

서식 번호	서 식 명	관련 조문
1	감사결과 과세예고통지서	§3, §4
2	과세예고통지서	§3, §4
2-2	과세예고통지 공시송달 명세서	§3, §4
4	수입금액, 과세표준 및 세액과 가산세의 산출명세와 과세예고 항목별 내역 및 사후관리할 사항	§3
5	과세전적부심사 중 결정이유서	§7
7	보정요구서	§9
9	과세전적부심사청구에 대한 의견서	§18, §19, §21, §40, §41, §43
9-2	추가증빙 검토서	§18, §40, §41
10	과세전적부심사청구 진행상황 안내	§21
12	과세전적부심사청구 사건조사서	§27, §28, §29, §47, §53
13	심리자료 사전열람 및 의견진술 신청 안내	§30, §48
14	심리의견 적정여부 검토표	§49
15	과세전적부심사청구 심리의견 및 심의요구서	§31, §51
16	과세전적부심사결정서	§27, §28, §33, §52, §53
17	과세전적부심사청구 심리의견 및 결정서	§32, §33
18	과세전적부심사결정서(심사제외결정)	§33, §52
19	과세전적부심사 결정지연 통지	§35, §53
20	취하서	§10
21	과세전적부심사 결정에 따른 처리결과 통지	§38
22	현장확인출장증	§27
23	결정서 비공개 요청서	§38의1, §55
24	결정서 비공개 검토서	§38의1, §55



기 관 명

수신자

(경유)

제 목 감사결과 과세예고 통지

귀하(귀사)의 ()에 대하여 감사결과 처분할 내용을 아래와 같이 알려드립니다.

납 세 자	상 호 (성 명)		사업자등록번호 (생 년 월 일)	
	사업장 (주 소)			
1. 감사 종류 :		감사 대상기간 :		
감사결과 처분지시내용				
2. 결정할 내용(예상 총 고지세액 :		원)		
※ 지방소득세(소득세·법인세의 경우 예상고지세액의 10%) 및 소득금액 변동 관련세액 별도 (단위 : 원)				
구 분	신고 과세표준	결정 과세표준	산출세액	예상 고지세액
법인세				
종합소득세				
부가가치세				
상속·증여세				
양도소득세				
기타세(원천· 개별소비·주세 등)				
3. 소득금액 변동 명세(법인세법에 따른 소득처분)		(단위 : 원)		
소득종류	귀속자	귀속연도	소득금액	원천징수 예상세액
				수정신고·납부기한
				소득금액변동통지를 받은 날의 다음 달 10일

- 붙 임 : 1. 수입금액, 과세표준 및 세액과 가산세의 산출명세 1부.
2. 과세예고 항목별 내역 및 사후관리할 사항 1부.
3. 감사결과 과세예고 통지에 대한 권리구제 절차 1부. 끝.

기 관 장

직인

위 내용과 관련한 문의사항은 담당자에게 연락하시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.

◆ 담당자 : ○○○과 ○○○ 조서관(전화 : , 전송 :)

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편주소

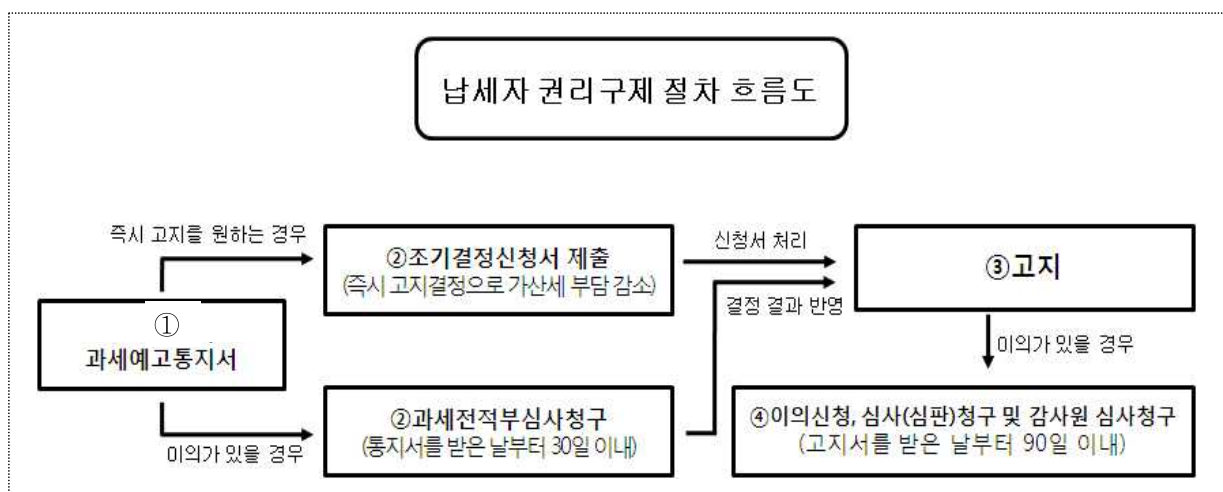
/ 공개구분

감사결과 과세예고 통지에 대한 권리구제 절차

1. 이 통지 내용에 이의가 있으면 이 통지서를 받은 날부터 30일 이내에 과세전적부심사 청구[「국세기본법 시행규칙」 별지 제56호의3(4) 서식]를 할 수 있으며, 과세전적부심사청구를 하지 않을 때에는 조기결정 신청서(「국세기본법 시행규칙」 별지 제56호의5 서식)를 제출하면 즉시 결정·고지를 받게 되어 가산세 부담을 줄일 수 있습니다.

※ 과세전적부심사청구는 내부위원과 민간위원(변호사, 공인회계사, 세무사 등 조세전문가 중에서 위촉)으로 구성된 국세심사위원회의 심의를 거쳐 결정되며, 국세심사위원회는 민간위원이 과반수 이상 참석하여 심의하는 등 공정하게 운영되고 있습니다.

2. 「국세징수법」 제9조에 규정된 납부기한 전 징수의 사유가 있거나, 세법에서 규정하는 수시부과사유가 있는 경우, 「조세법 처벌법」 위반으로 고발 또는 통고처분 하는 경우 또는 과세예고 통지일부터 국세부과제척기간의 만료일까지의 기간이 3개월 이하인 경우 등에 해당되면 과세전적부심사 청구대상에서 제외됩니다(근거 : 「국세기본법」 제81조의15제3항).
3. 대리인 없이 청구세액 5천만원 이하의 과세전적부심사를 청구하는 개인(종합소득 금액이 5천만원 이하이고, 소유재산가액이 5억원 이하인 경우로 한정) 또는 법인(수입금액이 3억원 이하이고 자산가액이 5억원 이하인 경우로 한정)인 납세자는 국선대리인 선정 신청서(「국세기본법 시행규칙」 별지 제28호의2 서식)를 제출하시면 국선대리인을 지원받을 수 있습니다.
 - 다만, 과세전적부심사청구의 대상이 되는 세목이 상속세, 증여세 및 종합부동산세인 경우에는 국선대리인 선정을 신청할 수 없습니다.
4. 과세전적부심사 결정이나 조기결정 신청서 제출에 따른 고지에 대하여 다시 이의가 있으면 납세고지서를 받은 날부터 90일 이내에 「국세기본법」에 따른 불복청구 등을 할 수 있습니다.





기 관 명

수신자

(경유)

제 목 과세예고 통지

귀하(귀사)의 ()에 대하여 과세할 내용을 아래와 같이 알려드립니다.

납 세 자	상 호 (성 명)		사업자등록번호 (생 년 월 일)	
	사업장 (주 소)			
1. 과세예고 종류 :				
과세예고 내용				
2. 결정할 내용(예상 총 고지세액 : 원)				
※ 지방소득세(소득세·법인세의 경우 예상고지세액의 10%) 및 소득금액 변동 관련세액 별도 (단위 : 원)				
구 분	신고 과세표준	결정 과세표준	산출세액	예상 고지세액
법인세				
종합소득세				
부가가치세				
상속·증여세				
양도소득세				
기타세(원천· 개별소비·주세 등)				
3. 소득금액 변동 명세(법인세법에 따른 소득처분) (단위 : 원)				
소득종류	귀속자	귀속연도	소득금액	원천징수 예상세액
				수정신고·납부기한
				소득금액변동통지를 받은 날의 다음 달 10일

- 붙 임 : 1. 수입금액, 과세표준 및 세액과 가산세의 산출명세 1부.
2. 과세예고 항목별 내역 및 사후관리할 사항 1부.
3. 과세예고 통지에 대한 권리구제 절차 1부. 끝.

기 관 장

직인

위 내용과 관련한 문의사항은 담당자에게 연락하시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.

◆ 담당자 : ○○○과 ○○○ 조서관(전화 : , 전송 :)

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편주소

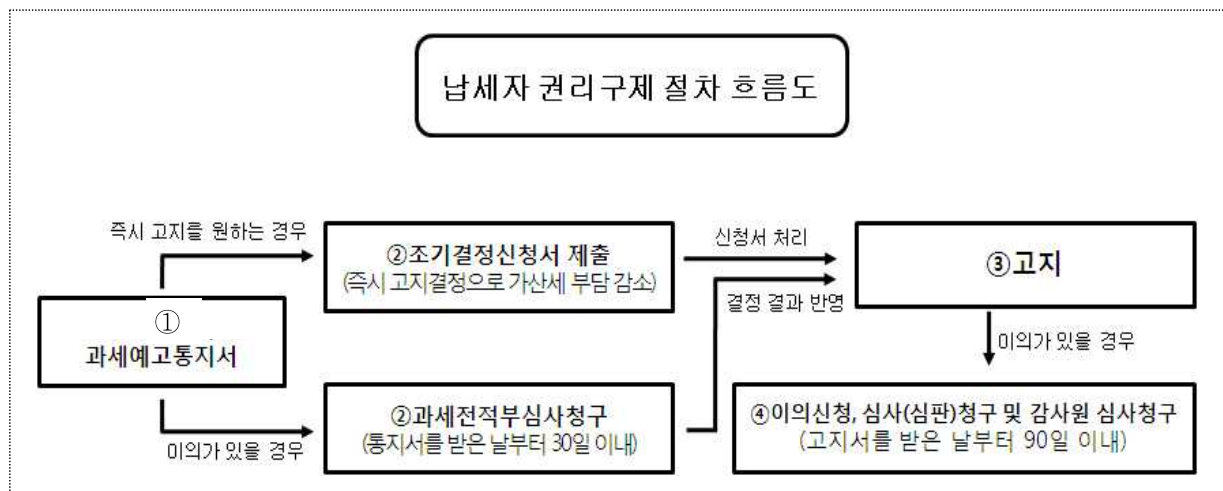
/ 공개구분

과세예고 통지에 대한 권리구제 절차

1. 이 통지 내용에 이의가 있으면 이 통지서를 받은 날부터 30일 이내에 과세전적부심사 청구[「국세기본법 시행규칙」 별지 제56호의3(4) 서식]를 할 수 있으며, 과세전적부심사청구를 하지 않을 때에는 조기결정 신청서(「국세기본법 시행규칙」 별지 제56호의5 서식)를 제출하면 즉시 결정·고지를 받게 되어 가산세 부담을 줄일 수 있습니다.

※ 과세전적부심사청구는 내부위원과 민간위원(변호사, 공인회계사, 세무사 등 조세전문가 중에서 위촉)으로 구성된 국세심사위원회의 심의를 거쳐 결정되며, 국세심사위원회는 민간위원이 과반수 이상 참석하여 심의하는 등 공정하게 운영되고 있습니다.

2. 「국세징수법」 제9조에 규정된 납부기한 전 징수의 사유가 있거나, 세법에서 규정하는 수시부과사유가 있는 경우, 「조세범 처벌법」 위반으로 고발 또는 통고처분 하는 경우 또는 과세예고 통지일부터 국세부과제척기간의 만료일까지의 기간이 3개월 이하인 경우 등에 해당되면 과세전적부심사 청구대상에서 제외됩니다(근거 : 「국세기본법」 제81조의15제3항).
3. 대리인 없이 청구세액 5천만원 이하의 과세전적부심사를 청구하는 개인(종합소득 금액이 5천만원 이하이고, 소유재산가액이 5억원 이하인 경우로 한정) 또는 법인(수입금액이 3억원 이하이고 자산가액이 5억원 이하인 경우로 한정)인 납세자는 국선대리인 선정 신청서(「국세기본법 시행규칙」 별지 제28호의2 서식)를 제출하시면 국선대리인을 지원받을 수 있습니다.
 - 다만, 과세전적부심사청구의 대상이 되는 세목이 상속세, 증여세 및 종합부동산세인 경우에는 국선대리인 선정을 신청할 수 없습니다.
4. 과세전적부심사 결정이나 조기결정 신청서 제출에 따른 고지에 대하여 다시 이의가 있으면 납세고지서를 받은 날부터 90일 이내에 「국세기본법」에 따른 불복청구 등을 할 수 있습니다.



(감사결과) 과세예고통지 공시송달 명세서										
관 서 :							(단위 : 원)			
통지일자	상호 (성명)	사업자등록번호 (생년월일)	사업장 (주소)	과세예고내용 (감사결과 과세예고 내용)	세목명	예상고지세액	소득금액변동 명세 (법인세법에 따른 소득처분)			
							소득 종류	귀속자	귀속 년도	소득금액 (원천징수예상액)

위 서류는 년 월 일까지 송달하고자 하였으나 송달이 불가능하여 「국세기본법」 제11조의 규정에 의하여 이에 공고합니다.

 년 월 일
세 무 서 장 [인]

1. 수입금액, 과세표준 및 세액과 가산세의 산출명세

성명 (상 호) :

가. 수입금액·과세표준 및 세액의 산출명세

(단위 : 원)

[illegible]

나. 소득금액변동 및 원천징수예상세액

(단위 : 원)

소득종류	귀속자		귀속연도	소득금액	원천징수 예상세액	비 고
	성명	생년월일				

다. 가산세 산출명세

(단위 : 원)

세목	연도·귀속 (기분)	가산세 종류	산출근거		
			대상금액	세율	세액

과세전적부심사 중 결정 이유서				
문 서 번 호			발 송 일 자	20 . . .
청 구 인	성명(대표자)		생 년 월 일	
	상 호(법인명)		사업자등록번호	
	주 소(사업장)	(전화 :)		
사 건 번 호			접 수 일 자	20 . . .
청 구 기 간 중 결 정·경 정 내 용				
이 유				
귀하가 20 . . . 제기한 과세전적부심사청구는 현재 심리 중에 있습니다만 「과세전적부심사사무처리규정」 제7조제2항에 따라 청구기간 중에 위와 같이 결정 하게 되었음을 알려드립니다. 20 년 월 일 세 무 서 장 [인] 지 방 국 세 청 장 장 [인]				

기안자	직위(직급)	서명	검토자	직위(직급)	서명	결재권자	직위 (직급)	서명
협조자								
시행	처리과-일련번호(시행일자)		접수	처리과명-일련번호(접수일자)				
우	주소			/ 홈페이지 주소				
전화()		전송()		/ 기안자의 공식전자우편주소		/ 공개구분		

과세전적부심사 중 결정이유서 작성요령

○ 문서번호 및 발송일자

문서발송대장의 문서발송번호 및 발송일자를 기록한다.

○ 청구인

청구인의 인적사항을 기록하며 개인사업자는 상호명, 법인사업자는 법인명을 기록하고 개인은 주소, 개인사업자는 사업장소재지, 법인은 법인소재지를 기록한다.

○ 사건번호 및 접수일자

‘국세청 대내포털시스템’에 수록된 사건번호(예: 국세청 적부2000-0001)를 기록한다.

○ 청구기간 중 결정·경정 내용

청구기간 중에 결정·경정한 과세내용을 명확히 요약하여 기록한다.

○ 이 유

「과세전적부심사사무처리규정」 제7조제2항 각 호에 해당하는 사항을 명확히 요약하여 기록한다. (예, 「국세징수법」 제9조에 따른 납부기한 전 징수의 사유에 의하여 결정 등)

보 정 요 구 서				
문 서 번 호			발 송 일 자	20 . . .
청 구 인	성 명 (대 표 자)		생 년 월 일	
	상 호 (법 인 명)		사업자등록번호	
	주 소 (사 업 장)	(전화:)		
대 리 인	성 명 (법 인 명)	(사업자등록번호:)		
	사업장소재지			
보 정 기 간		20 . . 부터 20 . . 까지 (일간)		
보 정 할 사 항				
보 정 할 이 유				
「과세전적부심사사무처리규정」 제9조제1항의 규정에 의하여 위와 같이 보정요구를 하오니 기간 내에 보정하여 주시기 바랍니다. 200 년 월 일 세 무 서 장 [인] 지 방 국 세 청 장 장 [인] 국 세 청 장 장 [인]				
【참 고】 지정된 기일 안에 보정요구사항을 제출하지 아니하는 경우에는 심사제외 될 수 있습니다.				

보정요구서 작성요령

○ 발송일자

보정요구서 발송일자를 기록한다.

○ 청구인

청구인의 인적사항을 기록하며 개인사업자는 상호명, 법인사업자는 법인명을 기록하고 개인은 주소, 개인사업자는 사업장소재지, 법인은 법인소재지를 기록한다.

○ 대리인

대리인의 성명 (법인은 법인명), 사업자등록번호 및 사업장소재지를 기록한다.

○ 보정기간

보정요구서 발송일자 다음 날의 일자와 그 날로부터 기산하여 보정기간이 끝나는 날의 일자(20일내)를 기록한다.

○ 보정할 사항

보정할 사항 및 납세자가 제출할 서류명을 구체적으로 기록한다.

내용이 많은 경우는 별지로 작성한다.

과세전적부심사청구에 대한 의견서						
사 건 번 호				청 구 일 자		
청 구 인	성명 또는 법인명			주민등록번호 또는 사업자등록번호		
	주소 또는 사업장 소재지					
과세 예고 통지 내용	연도/기분	과세기간	세 목	예상고지세액	청구세액	
	과세예고구분	세무조사·감사결과·과세자료				
자문 활용 여부	과세기준자문 경유 유무			과세사실판단자문 경유 유무		
	신청일	결정일	사건번호	신청일	결정일	사건번호
과세예고통지일자				과세예고통지서 수령일		
과세예고통지담당		직급:	성명:	현소속 :		
심리자료 수록 여부		수록일자 :		수록담당자 직:		성명:
청구 제외 요건 검토	「국세기본법」 제81조의15제3항 및 「과세전적부사무처리규정」 제3조 부터 제5조까지에 따른 제외요건					해당 여부
	납부기한 전 징수의 사유(확정 전 보전압류 포함) 또는 세법에 의한 수시부과 사유가 있는 경우					
	「조세범 처벌법」에 따라 고발 또는 통고처분하는 경우					
	과세예고 통지일로부터 국세부과제척기간의 만료일까지 3개월 이하					
	「국제조세조정에관한법률」에 따라 상호합의절차 개시 요청					
	무납부 경정 및 납부부족액, 이중환급으로 확인되어 경정고지한 경우					
	「감사원법」 제33조에 따른 시정요구에 따라 과세처분하는 경우로서 시정요구전에 과세처분대상자가 감사원의 지적사항에 대한 소명 안내를 받은 경우					
과세전적부심사청구,이의신청,심사청구,심판청구에 대한 재조사결정에 따른 재조사처리결과를 통지받은 경우						
청 구 주 장 에 대 한 의 건 (아래 요건에 따라 구체적으로 별지에 기재)						
1. 과세예고 통지내용 가. 사실관계 나. 통지내용 다. 관계법령 및 예규·판례 등				2. 청구주장 3. 쟁점 4. 통지관서(감사관·조사관서) 의견		
첨부 서류	1. 청구주장에 대한 의견서 2. 증빙서류의 목록 (증빙서류에 호증을 부여하고 목록을 작성하여 첨부) 3. 위 목록에 의한 증빙서류					
※ 위 내용에 대한 문의는 (청)세무서 (국)과 (☎)에게 하시기 바랍니다.						

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편주소

/ 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

과세전적부심사청구에 대한 의견서 작성요령

* 청구인, 통지내용, 청구제외요건 등을 기록한 후, 청구주장에 대한 의견은 별지로 작성한다.

1. 세무조사결과(감사결과 과세예고·과세예고) 통지내용

청구와 관련된 사실관계와 통지내용을 요약하여 기록하고, 쟁점이 되는 법령·통칙·고시·훈령·지시 또는 예규통첩에 대한 조항, 신설, 개정, 고시일 등을 명확히 기록한다.

2. 청구주장

청구인의 주장을 명확히 요약하여 기록한다.

3. 쟁점

다툼이 된 쟁점을 간단·명료하게 요약하여 기록한다.

4. 통지관서(감사관·조사관서) 의견

통지내용상의 법적근거와 사실관계에 입각한 과세예고통지의 적법·타당성에 대한 통지관서(감사관·조사관서)의 의견을 논리정연하면서 충실히 기록한다.



기 관 명

과세전적부심사청구 진행상황 안내

문서번호 : ○○○과 -

○ 수신자 000 귀하 (대리인 귀하)

안녕하십니까? 위 청구(법)인이 202 . . . 제기한 과세전적부심사청구의 진행 상황을 아래와 같이 알려드립니다.

1. 사건번호는 _____입니다.
2. 심리담당은 ○○청(서) ○○○과(실) ○○○ 심사관입니다.
(전화 ~ , 전송 ~ , 전자우편)
3. 진행상황은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr > 상담·불복·제보 > 불복청구 > 불복청구 진행상황 조회)를 통해 확인할 수 있으며 귀하(귀사)가 과세전적부심사 청구서에 기재한 휴대전화와 전자우편(E-mail)으로도 제공됩니다.
4. 과세전적부심사청구의 처리절차를 붙임과 같이 안내하니 참고하시기 바라며, 문의 사항이 있을 때에는 위 심리담당에게 연락하시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.

붙임 : 1. 과세전적부심사청구에 대한 통지관서 의견서 1부.
2. 과세전적부심사 처리절차 안내문 1부. 끝.

년 월 일

기 관 장 (직인생략)

과세전적부심사청구 처리절차 안내

국세청은 과세전적부심사청구에 대한 결정의 공정성·투명성을 높이고 납세자의 권리를 실질적으로 구제하기 위하여 과세전적부심사절차를 다음과 같이 운영하고 있습니다.

1. 심리담당자는 과세전적부심사청구 접수순으로 자동 지정됩니다.
2. 청구인 및 통지관서가 자신의 주장이 심리자료에 충분히 반영되었는지 여부를 확인하여 추가적인 주장이나 자료를 제출할 수 있도록 국세심사위원회 심의 전에 청구인의 주장과 처분청의 주장을 정리한 심리자료를 청구인과 통지관서에 보내고 있습니다.
※ 귀하의 전자우편(E-mail) 주소를 심리담당자에게 알려주시면 위 심리자료를 전자우편으로 보내드립니다.
3. 심리자료 열람 후 추가로 제기된 청구인 및 통지관서의 주장(자료)은 빠짐없이 사건조사서에 반영하여 국세심사위원회의 심의에 회부합니다. 다만, 청구인의 의견진술신청이 없는 경미한 사항 등은 국세심사위원회 심의 없이 결정할 수 있습니다.
4. 국세심사위원회는 내부위원과 민간위원으로 구성되며, 항상 민간위원을 내부위원보다 더 많이 참여시켜 공정성과 투명성을 높이고 있습니다. 민간위원은 조세법 또는 회계에 관한 학식과 경험이 풍부한 교수, 변호사, 공인회계사, 세무사 등 세무전문가 중에서 위촉됩니다.

구 분	회의구성 인원		
	계	내부위원	민간위원
세무서 국세심사위원회	7	3	4
지방국세청 국세심사위원회	9	4	5
국세청 국세심사위원회	11	5	6

※ 과세전적부심사의 결정은 출석의원 과반수의 의결에 따릅니다.

5. 청구인이 국세심사위원회에 참석하여 의견진술을 하고자 할 때에는 문서로 의견진술신청(「국세기본법 시행규칙」 별지 제26호 서식)을 하시면 됩니다.

과세전적부심사청구 사건조사서

결 재					
사 건 번 호				통 지 일	
				청 구 일	
청 구 인	상 호(법인명)			연 도·기 분	
	성 명(대표자)	[남(여), 00세]		세 목	
	주 소(사업장)			통 지 세 액	
통 지 관 서				청 구 세 액	
본안전 검 토 사 항	청구기간 도과여부			처 리 기 한	
	위원제척 사유유무			대 리 인	

쟁 점	
-----	--

1. 사실관계 및 통지내용
2. 청구주장
3. 통지관서(감사관·조사관서) 의견 ※ 관계 국·실 의견 (해당 있을 경우)
4. 관련 법령·판례·예규 등
5. 조사내용
6. 사전열람결과 1) 청구인(대리인) : (예시) 추가증빙 및 보충의견 제시하지 않음 2) 통지관서(감사관·조사관서) : (예시) 추가증빙 및 보충의견 제시하지 않음
7. 검토의견

과세전적부심사청구 사건조사서 작성요령

1. 쟁점 : 심리할 내용이 쉽게 파악되도록 요약하여 기록한다.

2. 사실관계 및 통지내용

사실관계는 사건의 발단에서 과세예고통지에 이르기까지의 과정을 날짜순, 개조식으로 명확히 요약하여 기록한다.

3. 청구주장

청구인의 주장을 명확히 요약하여 기록한다.

4. 통지관서(감사관·조사관서) 의견

통지내용상의 법적근거와 사실관계에 입각한 과세예고통지의 적법·타당성에 대한 통지관서(감사관·조사관서)의 의견을 청구주장과 대조형식으로 명확히 요약하여 기록한다.

※ 관계 국·실 의견 조회를 한 경우 : 그 의견을 기록한다.

5. 관련 법령·판례·예규 등 : 쟁점이 되는 법령·통칙·고시·훈령·지시 또는 예규통첩에 대한 조항신설·개정 고시일 등을 명확히 하여 기록한다.

6. 조사내용

청구인과 통지관서가 제출한 증빙에 의하여 조사한 사실관계 등을 명확히 기록하고, 심리담당이 직접 수집한 자료 등의 내용을 기록한다.

7. 심리자료 사전열람 결과

통지관서(감사관·조사관서)와 청구인의 의견 등 제시 여부 및 추가 제시한 의견 등을 요약하여 기록한다.

8. 검토의견

조사내용을 종합한 결과 처리의견을 기록한다.



기 관 명

심리자료 사전열람 및 의견진술 신청 안내

문서번호 : ○○○과 -

○ 청구인 000 귀하

안녕하십니까? 위 청구(법)인이 202 . . . 제기한 과세전적부심사청구(사건번호:)와 관련하여 심리자료 사전열람 및 의견진술 신청에 대하여 아래와 같이 알려드립니다.

※ 청구인 및 대리인의 전자우편이 확인되지 않아 안내문을 전송으로 통지받은 때에는 통지를 한 세무서(납세자보호실장) 또는 재결청에서 심리자료를 열람하시기 바랍니다.

1. 과세전적부심사청구에 대한 투명하고 공정한 심리·결정을 위하여 해당 사건에 대한 청구인의 주장과 통지관서의 주장을 정리한 심리자료를 붙임과 같이 보내드리니, 내용을 검토하여 추가로 제출할 의견이나 증빙자료가 있으시면 202 . . .까지 아래의 심리담당에게 제출하여 주시기 바랍니다.
2. 해당 사건에 대한 국세심사위원회 회의가 202 . . . 있을 예정입니다. 국세심사위원회 회의에 출석하여 의견진술을 하고자 할 때에는 의견진술 신청서(「국세기본법 시행규칙」 별지 제26호 서식)를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

붙임 : 과세전적부심사청구에 대한 심리자료 1부. 끝.

년 월 일

기 관 장 (직인생략)

위 내용과 관련한 문의사항은 담당자에게 연락하시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.

◆ 심리담당 : ○○세무서(지방국세청) ○○○과 ○○○ 조사관
(전화 : , 전송 : , 전자우편 : ×××××××@nts.go.kr)

심리의견 적정여부 검토표

사건번호		청구일자		심리담당	부심리담당	세목별 심리전문관	담당관
청 구 인		결정기한					
세 목		청구세액					
통지관서		조사관서 (지적관서)		검 토 의 견	적 정 () 부적정 ()	적 정 () 부적정 ()	

쟁 점	
-----	--

1. 통지내용
2. 청구주장
3. 통지관서 의견
4. 심리담당 의견

심리의견 적정여부 검토표 작성요령

1. 세목별 심리전문관: 심사1담당관실 심리담당은 심사2담당관실 세목별 심리전문관의 검토를 받고, 심사2담당관실 심리담당은 심사1담당관실 세목별 심리전문관의 검토를 받음
2. 검토의견: 심리담당 등과 사전 조정하되, 의견이 다른 경우에는 별도의 검토조서를 작성

사건번호		과세전적부심사청구 심리의견 및 심의요구서				
근거 : 과세전적부심사사무처리규정						
결 재	담 당					서(청)장
청 구 인	상호(법인명)			사업자등록번호		
	성명(대표자)			주민등록번호		
	주 소					
	대 리 인					
통지 내용 및 청구 세액	통 지 일 자			통지서 받은 날		
	통 지 관 서			결 정 근 거	별 지	
	과 세 기 간			통 지 세 액	원	
	세 목			청 구 세 액	원	
과세전적부심사청구에 대한 의견						
주 문 : 이 유 :						
위 청구인으로부터 . . . 과세전적부심사청구가 있었기에 상기와 같이 결정경위와 과세전적부심사청구에 대한 의견을 회부하오니 심의하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 기 관 장 직인 국세심사위원회 위원장 귀하						

과 세 전 적 부 심 사 결 정 서			
①	문 서 번 호		② 발 송 일 자
청 구 인	③ 상 호 (법인명)		④사업자등록번호 (생 년 월 일)
	⑤ 성 명 (대표자)		
	⑥ 주 소 (사업장)		
⑦ 대 리 인 성명(법인명)			
⑧ 통 지 관 서		⑨ 사 건 번 호	
⑩ 결 정	주 문		
	이 유		
세무조사결과(감사결과과세예고·과세예고)통지 내용에 대하여 년 월 일 청구인 으로부터 과세전적부심사청구가 있었으므로 국세심사위원회의 심의를 거쳐 국세 기본법 제81조의15 규정에 의하여 위의 내용과 같이 결정합니다. 년 월 일 기 관 장 직인			
이 결정(재조사결정인 경우에는 재조사결정에 따른 처리결과 통지)에 대하여 이의가 있는 때에는 추후 납세고지서를 받은 날(처분이 있는 것을 안 날 또는 처분의 통지를 받은 날)부터 90일내에 이의신청 또는 심사청구·감사원심사청구·심판청구를 제기할 수 있습니다. ※ 재조사결정에 따른 처리결과 통지에 대해 다시 과세전적부심사청구를 제기할 수는 없습니다.			

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편주소

/ 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

과세전적부심사 결정서 작성요령

1. 주문 : 결정구분을 기재합니다.

(예시) 이 건 과세전적부심사청구는 청구주장이 (일부)이유 있(없)으므로
(채택·일부채택·불채택·재조사) 결정합니다.

2. 이유 : 기재내용의 순서에 따라 별지로 작성합니다.

(예시) 붙임과 같습니다.

※ 이유 기재내용

1. 사실관계 및 통지내용
2. 청구 주장
3. 통지관서(감사관·조사관서) 의견
4. 심리 및 판단
 - 가. 쟁점
 - 나. 관련법령
 - 다. 사실관계
 - 라. 판단
5. 결론

과세전적부심사청구 심리의견 및 결정서					
결재	담당	팀장	과장	서장	
조기처리 분석반 서명·날인	심리담당	심리담당	심리담당	심리담당	
사건번호		청구일자		결정기한	
청구인		대리인		통지관서	
세목		청구세액		과세징점지문여부	
과세전적부심사청구에 대한 의견					
주 문 :					
이 유 : 붙임과 같습니다.					
※ 이유 기재내용					
1. 사실관계 및 통지내용					
2. 청구 주장					
3. 통지관서(감사관·조사관서) 의견					
4. 심리 및 판단					
가. 쟁점					
나. 관련법령					
다. 사실관계					
라. 판단					
5. 결론					
위 청구인으로부터 과세전적부심사청구가 있었기에 영 제53조제14항 및 규정 제32조제2항의 규정에 의하여 위 과세전적부심사청구에 대한 의견과 같이 결정 하고자 합니다.					
년 월 일					
세무서장(지방국세청장) 귀하					

과세전적부심사결정서(심사제외결정)					
① 청구인 인적사항	상 호 (법 인 명)			세목/과세기분	
	주 소 (사 업 장)				
	성 명 (대 표 자)				
② 대 리 인	성 명(법인명)				
	사업장소재지				
③ 통지관서		④사건번호	20 . .	⑤청구일	20 . .
⑥ 청구내용	(요약)				
⑦ 관련조항 (해당란에 √ 표시)	☐ 청구기간 또는 보정요구기간이 경과한 경우 : 국세기본법 제81조의15제5항제3호 ☐ 직권시정으로 심리대상 부존재 등 : 과세전적부심사사무처리규정 제24조제3항제4호, 제33조제4항제2호 또는 제3호, 제45조제3항제4호, 제52조제4항제2호 또는 제3호 ☐ 청구할 수 있는 자가 아닌 경우 : 국세기본법 제81조의15제2항(과세전적부심사사무처리규정 제24조제3항제2호, 제45조제3항제2호) ☐ 청구대상이 아닌 경우 : 국세기본법 제81조의15제3항(과세전적부심사사무처리규정 제24조제3항제1호 또는 제3호, 제45조제3항제1호 또는 제3호)				
⑧ 결정내용	(내용 부족 시 별지작성)				
위 청구인이 제기한 과세전적부심사청구에 관하여 국세기본법 제81조의15 제5항의 규정에 따라 위의 내용과 같이 결정합니다.					
년 월 일 기 관 장 직인					

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편주소

/ 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)



기 관 명

수신자

(경유)

제 목 과세전적부심사 결정지연 통지

귀하(귀사)가 202 . . . 제출한 과세전적부심사청구에 대한 결정이 아래와 같은 이유로 늦어지고 있음을 알려드립니다.

청 구 인	성 명 호 (상 호)		생 년 월 일 (사업자등록번호)	
	주 소 (사업장)			
대 리 인	성 명 호 (상 호)			
	주 소 (사업장)			
사 건 번 호				
당 초 결 정 기 한		202 . . .		
결 정 지 연 이 유				

끝.

기 관 장

직인

위 내용과 관련한 문의사항은 담당자에게 연락하시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.

◆ 담당자 : ○○세무서(지방국세청) 납세자보호담당관 ○○○ 조사관(전화 : , 전송 :)

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편주소

/ 공개구분

과세전적부심사청구 취하서

사건번호		
청구인	성명	생년월일 (사업자등록번호)
	상호	전화번호
	주소 또는 소재지	
통지관서		
취하 범위	[] 전체 [] 일부	
일부 취하시 취하내용		

「과세전적부심사사무처리규정」 제10조 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 위와 같이 과세전적부심사청구를 취하합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

00세무서장·00지방국세청장·국세청장 귀중



기 관 명

수신자

(경유)

제 목 과세전적부심사 결정에 따른 처리결과 통지

귀하(귀사)가 202 . . . 제기한 과세전적부심사청구의 결정내용에 따라 처리한 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

※ 이 통지서는 과세전적부심사청구 결정에 따른 후속업무처리결과이며, 이 내용에 대하여 다시 이의가 있는 경우에는 납세고지서를 받은 날부터 90일 이내에 「국세기본법」에 따른 이의신청, 심사청구, 심판청구 등을 할 수 있습니다.

청구인	성 명 (상 호)	생 년 월 일 (사업자등록번호)				
	주 소 (사업장)					
결정서 번호		(결정일 202 . . .)				
경정결정사항 (단위: 원)						
연도·기분	세 목	구분	당초통지	경정통지	변경된 금액	비고
		과세표준				
		세액				
		과세표준				
		세액				
		과세표준				
		세액				
		과세표준				
		세액				
그 밖의 조치사항						

끝.

기 관 장

직인

위 내용과 관련한 문의사항은 담당자에게 연락하시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.

◆ 담당자 : ○○세무서(지방국세청) ○○○과 ○○○ 조사관(전화 : , 전송 :)

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급)서명

결재권자 직위 (직급)서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일자)

접수

처리과명-일련번호(접수일자)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편주소

/ 공개구분

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

현 장 확 인 출 장 증		
관 리 번 호		
출 장 자	소 속	
	직 급	
	성 명	
현 장 확 인 대 상	상 호 (법 인 명)	
	사업장소재지	
	성명(대표자)	
출 장 목 적		
출 장 기 간		
현 장 확 인 범 위		
위 세무공무원은 출장증에 기재된 출장목적 및 현장확인 범위에서 사실관계 확인을 위해 「과세전적부심사사무처리규정」 제27조에 따라 출장하였음을 증명합니다.		
년 월 일 기 관 장 직인		

결정서 비공개 요청서

사건번호			
청구인	성명	생년월일 (사업자등록번호)	
	상호	전화번호	
	주소 또는 소재지		
통지관서		결정일	

「과세전적부심사사무처리규정」 제55조에 따라 위와 같이 결정서의 비공개를 요청합니다.

년 월 일

청구인

(서명 또는 인)

귀중

결정서 비공개 검토서

결 재	팀 장	과 장

사건 기본사항

사건번호		청구인	
통지관서		결정일	

비공개 사유	해당여부(‘여’, ‘부’ 기재)
1. 청구인의 비공개 요청	
2. 특정인, 개인정보, 과세정보 유추가능한 사건	
3. 공개시 사회적으로 부정적 영향	
4. 2 내지 3에 준하는 사유	

비공개 판단의 구체적인 사유 및 근거

비공개 구분	(적정, 부적정)
--------	-----------

검토자

급

(인 또는 서명)